

חמץ.

הדר פרק ששי עירובין

מסורת הש"ס

(א) וְלִקְמֹן עֲמֹד בָּן,
(ב) בָּסִם": בְּמִשְׁמֹרֶה, וְכֵן
לְהֵלֵן מִשְׁמֹרֶה, (ג) כְּבוֹרוֹת דָּף
(ד, ג) בָּסִם": דְּמִשְׁמֹרֶה, וְכֵ"ה
כְּהִי"ם, (ה) בָּסִם": דְּמִשְׁמֹרֶה,
וְכֵן לְהֵלֵן, (ו) ע"ש דְּהַסֵּם
אֵימָה אֶחָד"פ שֶׁנֶּשֶׁה לְדוֹקִים הֵן
מִתִּירָאוֹת מִן הַפְּרוֹשִׁים וְלִבָּן
ז"ל כְּדֹאשְׁכֵּן בְּיוֹמָא פִּרְקָא ז'
דָּף י: דֵּשֶׁם אֵימָה בְּלִשְׁוֹן
(ז) ע: בָּסִם": אֵימָה
שְׁדוּקוֹת הֵן מִתִּירָאוֹת.

הגהות הב"ח

(א) גמ' אימא עד שלא יצא
היוס: (ב) שם ההוא גברא
דנפק בחומרתא: (ג) תוש'
ד'יה הולא וכו' אינו כע"ג
(ועוד מלפניו) (ד) ונ"ג
ק"א ומרפליגי: (ה) ד"ה
כיון וכו' טענה של עץ
שחוטמה ממין אחר:
(ו) בא"ד וכן משמע
במועד קטן דמדה:
(ז) בא"ד ולא שייך למגור
באש דילמא שני:

מוסר רש"י

מי שנתן רשותו. לבני
חצר מפני ששכח ולא עירב
ולאחר שביטל הוציא מביתו
לחצר, אוסר. על בני חצר
דהדר שקליה לרשותיה
(לעיל סח:).

רבינו חננאל

והתנו מי שנתן רשותו
והוציא בלשון בשוגג בן
אורס דברי ר' מאיר
מאיר. ודחי רבי יוסף
במחמתא אינו אורס
דברי ר' מאיר. ופירש
אבי פירוק אחר, ואמר
מחמתא בשלל החזיקין
לשון חכם במבוי, לפיכך
א"ע: דיבטל רשותו (ו)אם
הוציא אורס, אבל המבטל
רשותו יוקדמו בין המבוי
והחזיקין במבוי א"ע
שהוציא אחר כך אל
אסר. כדכתיב: אלא עד
שלא נתן רשותו והוציא
בין בשוגג בין במדוי
יכול לבטל רשותו דברי
ר' מאיר. (ו) יהודי
אומר בשלל (לבטל) יכול
לבטל, אבל אם הוציא
במדוי לאסור עליון א"ע
שלא נתן רשותו מי שנתן
רשותו והוציא (אחר)
בין שוגג בין מדוי
אורס דברי ר' מאיר. ר' יהודה
אומר מיד אורס
אורס אינו אורס. במה
דברים אמורים בשלל
החזיקין בין המבוי במבוי,
אבל אם הוציא אחרים
שלא נתן והחזיקין בין המבוי
במבוי, א"ע: שהוציא
הוא בין בשוגג בין במדוי
(אורסין) (אורסין).

אמר מר רבי יהוד' אומרה בלשון אחרת מהרו ועשו צורכיכם במבוי עד שלא תחשך ויאסר עליכם אלמא גוי הוא. ואין ביטול רשות מועיל במקום גוי עד שישכיר. והא אנן תנן במתני' עד שלא יוציא ויאסור עליכם אלמא לאו

אימא איז א חסד. לר"מ: והפניא. בניחותא: עד שלא נקו כו'. אישראל שלא עירב קאי: יכול לבטל. אע"ג דמומר' הוא לחלל שבת יכול לבטל: צמוד אין יכול לבטל. קסבר ר' יהודה מחלל שבת אין יכול לבטל בלא שכירות: אומר. דהדר שקליה לרשותיה ובשוגג נמי

קנסו שוגג אטו מויד: צמה דברים
אמורים. ר"מ קאמר לה דלילו ר'
יהודה לנישנא דמתני' קאמר דלא
מהניא חזקה ולנישנא דבריימא
דקאמר ר' יהודה עד שלא תחשך
שעמא לאו משום דלא מהניא חזקה
הוא חללא משום דקסבר הרי הוא
כעובד כוכבים וגבי ישראל ציטול
איכא למימר דאפי' לר' יהודה מהניא
חזקה ובמה דברים אמורים דברי
הכל הוא: והא אגן סגן. לר' יהודה
עד שלא יוציא אלמא מהני ציטול כל
כמה דלא הדר ביה ובחזקה הוא
דפליג דקסבר לא מהניא: ואיציניס
אימא. מתני' דמשמע דדוקי מבטל
בצומור לחלל צנעא: גילוי פנים.
החזקין: מומר הוי. צתמיא ורי משום
גילוי פנים חשיב ליה מומר: מומר
צגילוי פנים. צפרהסא: כר' יהודה.

לדר"מ מומר לחלל שבת בפרהסיא
מבטול: בחומרתא דמדושא. נבעת
שחותמה ממנין אחר ואמר' במסכת
שבת (דף נט:) היא של אלמוג וחותמה
ש מתכת אסור לנאת בה. חומרתא
חות. מדושא לא אתפרש. ובדקתי בנמ'
שבת ולא נשיתי שם לענין שבת אלא
לענין טומאה ואומר אני חומרתא
דמדושא קשר של בושם אחד ממני
הבשמים וכי האי גוונא אמר' בשבת
(דף סג.) דאין יוצאין בחומרתא
דפילון וחיבב עליי חטאת משום
דמשאי הוא ואינו מכשיר אדם:
גיוגן זה. שמחלל שבת בצנעא:
איזהו ישראל מומר. דחשבינן ליה
מומר לכל מיילי: ר' מאיר ורבנן
בנמ' כבורות צפר' עד כמה (דף ק:):

12

אִינוּ יוֹכֵל לִצְטַל כְּמוֹ הַחֹזֶק אַחֵר צִיטוֹל דְּאִין יוֹכֵל עוֹד לִצְטַל וּר"ם פ'ס
באן בְּמוֹמַר חֲלָל שְׁבָחוֹת בַּהֲרַחֵם. לְפִירוֹת הַקּוֹנֵט' שְׁהוּלָא בְּנִי
 צִפְרִיָּסְקִיא הָא דְּאִנְרוּיִיתָא הָא דְּרַבְנִין וְיִמְמָה דְּהָא סָתַם לְרִזְקִין
 וְנוֹתְנִים רְשׁוֹת קוֹדֵם שְׁגוֹר עֲלֵיהֶם ר' אִמִּי ור' אִסִּי בִּפ"ק דְּחוּלִין (דף
 מוֹדֵהֵי וִינ"ל שְׁרָגִילִים הֵם לְחַדֵּשׁ שִׁי שִׁרְאִים מִאֲחֻמִּים כְּדִלְכָּח בְּגֵדָה פְּרִי
בין דְּחֻיָּה ר' גִּלְיָה הִירוּהָה לֵאמֹר בְּסִינָא. וְאִם וְהָא ר' יְהוֹדָה נִשְׁאִלָא
 (דף יב:) וְיִמְרִץ ר"ח דְּהָא גִבְרָא דְּהָכָא בִּפְקֵי גְרָשׁוֹת הֲרָצִים

וְלִדְאִיקְסֵפּ מֵאִי טַעמָא אִיקְסֵפּ אִי מִשּׁוּם חוּמְרָתָא דְמִינוּשָׁא וְהָא מִנִּיא
 דְהִיהָבְהִי בְיִימָא דְסוּף פֶּרֶק בִּירָה (שם דף מו:) אֲמַר עוֹלָא מֵאִי טַעמָא
 לְהִתְקַשְׁטֵי בְּהֵם בְּחָלָל דְלֹא חוּז בְּשִׁבְתָּ וּפִסָּה שֶׁר לְלוֹרֵךְ גּוֹפוּ וּלְלוֹרֵךְ מִן
 לְהִירֵה בְּצַפְרָק בְּמָה אִשָּׁה (שם דף סד:) כֹּל מְקוּם שְׂאֵסוֹר חֲכָמִים לִלְמַת צוּ לְהִירֵה
 וְנוֹמִים וְטַעְמוֹת אֲסוֹר לְהִתְקַשְׁטֵי בְּהֵם בְּחָלָל שְׂמַל יֵאֵל בְּצֵן לְרִיחָה⁽¹⁾ וּבִשְׂמַל
 דְמִינוּשָׁא וְאִינוּ תַּשְׁבִּיט כֹּלל וְאִינוּהָ בְּאִשְׁטוּל לְחַלְלֵי לִיכָא אֲסוֹר מִקְוִי
 רִאשׁוֹן שְׂפִירָשׁ בְּקוֹנֵט⁽²⁾ טַעְמָא⁽³⁾ שְׁחוּתָמָה מִמֵּין אַחֵר וְלֹא כְּלָשׁוֹן ב' שְׂפִירָשׁ
 וְטַעְמָתָא וּר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה לְלוֹרֵךְ גּוֹפוּ וּלְלוֹרֵךְ מְקוֹמוֹ אֲפִקִּינְהוּ כְּגוֹן ל
 דְאִסּוֹר טַלְטוּל לִיכָא שְׂהָרִי יֵשׁ עֲלֵיהּ תוֹרַת כְּלִי דְכַתְּנִיא הִשְׁרִים וְהַנּוֹמִים
 טַלְטוּל לִיכָא אֲסוֹר תַּשְׁבִּיט פִּשְׁטָא דְלִיכָא לְחִינוּ עָשׂוּ לְתַשְׁבִּיט אֲלֵא כ
 לְרִיחָה⁽⁴⁾ ר' יְהוּדָה נְשִׂיאָה בְּאִשְׁטוּתָא וְהִהוּא גִבְרָא בְּקוֹמוֹ וְאֵם הִיא מִן
 בְּאִישׁ⁽⁵⁾ שְׁלִיף וּמַחְוִי לֶכֶךְ הָא הוֹרֵךְ לְהִבְיָא רִחִיא אֲלֵא עַל הַטְלָטוּל
 דְהוּא הִיא יְכוֹל לְקַדֵּק מִן מַתָּא⁽⁶⁾ דִּפ' בְּמָה אִשָּׁה יוֹלָא (שם דף
 חט"ט ש"מ דְחֲשִׁיב רִאשׁוֹת וְאִינוּהָ)

א' כר"מ אפי' בא' מכל איסורין נמי. וה"נ תניא זהדיא צנכורות צנ
דכפ' זה צורר (סנהדרין דף קז. ב.) גבי פלוגמא דאביי ורבא דאוכל נט

וזה תנן מי שנתן רשות ב'. הא דפריך אברייא טפי מאמתני' משום דצברייתא מסיים זה דברי ר"מ:

הוציא בין בשוגג בין במזיד יבוא לבטל. פירש בקונט' אע"ג דמומר ^ה הוא לחלל שבת יכול לבטל ר' יהודה אומר

צמוד אינו יכול לנטל קסבר מומר
 לחלל שבת אינו יכול לנטל בלא
 שכירות ומדמיה טעם בקונטרס
 משום מומר ר"ק לומר דפרהסיא
 קאמר דמסיק דדוקא דפרהסיא לר'
 יהודה אינו יכול לנטל שום ואפ"ה
 לר"מ מבטל רשות דקאמך נמי דקאמר
 מומר בגילוי פנים אינו מבטל רשות
 כמאן כר' יהודה פירש בקונט' דלר"מ
 צמוד לחלל שבת דפרהסיא מבטל
 ותימה דממנני קמני דדוקי הרי הוא
 כנכרי דמסיק לעיל ומשמע
 דרש פירקין דרישא דממנני ר"מ וי"ל
 דולאי כולה מתנינא עד ר' יהודה ר"מ
 קמני לא דממנני צה דברייתא
 דברי ר"מ דר"מ שונה דברי רבותיו
 דברי חכמים ודברי ר"ג ואפשר דקסבר
 כר"ג דלמר דדוקי אינו כנכרי
 (א) ועוד מדפליגי ר"מ ור' יהודה אליבא
 דר"ג משמע נמי דר"ג סבירא ליה
 ומיהו לא משמע כלל לפרש דברייתא זו
 מטעם מומר חדא דלמה ליה למנקט
 הויא הוה ליה למימר שחילל שבת
 בכל מלאכה שחילל ועוד דמשמע
 דמשום דהויא בשבת זו דקמני עד
 שלא נתן רשותו הויא ועוד דמשמע
 סתם הויא בכל ענין דין בננעא דין
 דפרהסיא כמו מי שנתן רשותו
 והויא דסיפא ומפרש ר"י דהכא
 לאו מטעם מומר קאמר דמומר לא
 שייק אלא בחדש הרגיל לחלל שבתות
 ואינו מומר כלל אצל הכא לא דביגיל
 איירי אלא שבמקרה בעלמא אירע כך
 שהויא שהיה דחוק לפי שעה ואם
 בשבת שצברה עשה כן אפי' צמוד
 לא היה מוזיק כלום אפי' לר' יהודה
 ללא מומר הוא כדפירשתי אלא דוקא

ד'כ'ל'ל ל'צ'ט'ל מ'ש'ו'ס ד'ל'א ח'ש'י' מ'נ'ח'ו'ר כ'י'ו'ן א'ש'ח'ר ה'ג'מ'י'ה ל'מ'י' ה'ח'ו'ק:
 ד'ל'ע'ל ח'ש'י' מ'נ'ח'ר א'פ'י' ב'מ'י'ל' ד'ר'ג'ן כ'ו'ן מ'ש'מ'ע מ'ד'ל'א מ'ש'י' ה'א ח'ו'ק:
 ג'ו' מ'ז'ר כ'ל'ל ב'מ'י'ל' ד'ר'ג'ן א'פ'י' ב'פ'ר'ה'ק'י'א ו'כ'ו'ת'ם נ'מ'י' ש'ה'י' מ'ב'ט'ל'ם
 א'ל' ס'ת'ם כ'ו'ת'ם א'י'נ'ם מ'א'מ'י'י'ם ב'ד'ב'ר'י' ח'כ'מ'י'ם ו'א'פ'י' ב'פ'ר'ה'ק'י'א ו'ל'א
 ו'כ'ו'ת כ'ו'ת'ם (ד'ק' ל': א') א'ע'פ'י' ש'ל'ד'ק'ו'ס א'נ'ו ^א מ'ת'י'א'ל'ו'ן א'נ'ו מ'פ'י' פ'ר'ו'ש'י'ם:
 ו'פ'ו'י'ה נ'פ'ק ב'ח'ו'מ'ר'ת'א ד'מ'ד'ו'ש'א ב'ד'ל'מ'ר'י' ב'מ'ו'ד'ע' ק'ט'ן ב'פ'ר'ק מ'ע'ל ר' א'ש'פ'ן
 ב'ח'ז'ר ו'י'ת'מ'ה א'פ'י' ב'ח'ז'ר מ'ש'מ'ע ה'ת'ם ד'ל'א'ס'ו'ר ד'ק'א'מ'ר ע'ל ר' א'ש'פ'ן
 י'י'ם ו'ה'נ'ו'מ'י'ם ו'ה'ט'ב'ו'ת'ה' ה'ר'י' כ'ן כ'ל'ל ה'כ'ל'י'ם ה'י'ט'ו'ל'י'ן ב'ח'ז'ר ו'א'מ'ר ע'ל'ה'
 י'ל ו'א'י'כ'א ת'ו'ר'ת כ'ל'י' ע'ל'י'ה'ן ו'מ'ד'ג'נ'ט ט'ע'מ'א ד'ת'ו'ר'ת כ'ל'י' מ'ש'מ'ע ד'ל'א'ס'ו'ר
 מ'ז'ו' כ'מו כ'ל ד'ב'ר ש'י'ש ת'ו'ר'ת כ'ל'י' ע'ל'י'ו א'ע'פ'י' ש'מ'ל'א'כ'ת'ו' ל'א'י'ס'ו'ר כ'ד'ל'מ'ר
 א'ס'ו'ר ל'א'כ'א ב'ו' ל'ח'ז'ר ח'ו'ק מ'כ'ב'ו'ל ו'פ'א'ה כ'כ'ר'ת ו'א'ו'ר'י' ד'ו'ד'א' ש'י'ר'ם
 ה'ר'ב'צ'י'ם א'ס'ו'ר ד'י'ל'מ'א ש'ל'י'ף ו'מ'ח'ו' ו'ל'א ח'ש'י' ג'ז'י'ר'ה ל'ג'ז'י'ר'ה א'כ'ל ח'ו'מ'ר'ת'א
 מ'ת'ש'כ'ש'י' ל'ל'א'ו ת'כ'ש'י' ה'ו'א א'ל'ל א'י'ס'ו'ר ט'ע'ל'ו'ט ב'ע'ל'מ'א ה'ו'א ד'ל'י'ר'ה כ'ל'ש'ו'ן
 א'ק'ש'ר ש'ל ב'ש'מ'י'ם כ'ו' ^ב ב'מ'ו'ד'ע' ק'ט'ן (ד'ק' ע'): ד'מ'ד'מ'ל' ל'ה'ו ל'ש'י'ר'ה ו'נ'ו'מ'י'ם
 ב'ו' כ'ה'ה א'ל' ה'י'ט'ו'ק א'ז' ש'א'ר ע'י'י'נ'י'ם ו'מ'ו'ש'ה ל'ה'ו ק'ל'א'מ'ר מ'ט' א'י'ק'פ'ד
 ב'ש'ה'ם כ'ש'א'ר כ'ל'י'ם ש'מ'ל'א'כ'ת'ו'ן ל'א'י'ס'ו'ר ש'נ'י'ט'ו'ל'י'ן ל'א'ז'ך ג'ו'פ'ן ו'כ'י'ו'ן ד'ל'א'ס'ו'ר
 ע'ן ב'ע'ל'מ'א ש'ע'ש'ו'י' ל'ח'ת'ו'ם ח'ז'ת'ו'ת'ה' ו'ר'י'ם מ'פ'ר'ש' ד'מ'ר'י'י'ה'ו נ'פ'ק'י'
 ל'ט'ע'ל'ט'ל ה'י'ה' י'כ'ו'ל ל'ה'ת'ק'ש'ט ב'ו' ל'ר'ב'ר' ש'ת'כ'ש'י' ה'ו'א ו'ל'א ש'י'ך ל'מ'ג'ו'ר
 ד'ל'א ח'ש'י' כ'ח'ת'י'ה' ש'ל מ'ת'כ'ת' א'ז' ש'ל ע'ן ד'ע'ל'מ'א ו'מ'י'ה'ו ק'ש'ה ל'ר'י'
 ד'מ'ג'ן ב'צ'ב'ע'ת' ש'א'י'ן ע'ל'י'ה' ח'ו'ת'ם ל'ה'ו ת'ל'א ו'ל'א ו'א'ס' ד'ל'א'ה א'י'נ'ה ח'ו'ת'ה' ו'י'כ'ת'
 ד'ל'ש'א'ר ד'נ'פ'ח ל'מ'ש'מ'ע ב'ח'ו'מ'ר'ו':

עוד כמה (ד'ג) נחשד לדבר אחד נחשד לכל התורה כולה דברי ר"מ ותימה
ת להכעיס ורבא אמר כשר בעי לאוקומי רבא כר' יוסי דאמר הוּם

73יני

נא א מ״י פ״ב מהלכות
עירובין הלכה ו סמג
עשין דרבנן א טו״שׁ א״ח
ס״י שפא סעיף א:
ב [מ״י] פ״י מהל׳ משכנ
ומושב הל׳ ט טו״שׁׁ ע י״ד
ס״י קיט סעי׳ ד׳:

רבי ניסים גאון

אמר: "בכנען איז ער מאיר דאמיר
משומד לרבר אחר, ווי
משומד כל תורה חוה,
אסורין אחד מכל אסורין
שבתורה נמי, ווי ארבען
אמרי חסוד לרבר
אחד לא נחשד לכל
התורה. דר' האו מאיר
משכח לרבר בתוספתא
דמאי, דתני עס הארין
שקילב לעיו כל דבר
בביתו ונחשד על דבר
אחר, נחשד על כולם
דבר ר' וואי ויתא לכל
בביתו בגמ' דבכורות
פירוק עד כמה ישראל
החשד בבכור.
דבבית חכמי על דהוי
משומד לעיו, איתנהו נמי
בתוספתא בכורות (נ"ב)
דתני חסוד על ע"ו
שחשד על כל המצות
שבתורה, ולא למפיע
אלא מיכן ולהבא שנא'
למן חיוס שחז צוה ד'
והאלה.

רבינו חננאל (המשך)

גוי הוא ובביתו סגי ליה,
אם יוציא יאסר,
ופרקן פניו שלא יוציא
דקתו במתני' שלא יוציא
היוסר, כר' יהודי' דקתו
שלא תהשך. אבינתי
ומא לא קשיא הה דקתני
יהודה הדקדוקי ואי
במבטל אלא היה הוא
כגוי [ב] מחלל שבתות
במבטל פהרסטיא. והאי במשומד
במבטל פהרסטיא. ביצעה.
והאי תנאי משומד בלתי
שפטים אמר מבטל שומד
כר' יהודי'. הווא שומד
במבטל פהרסטיא. מדרסו.
[פרש] טעמא כדקתני
בבגמ' פקא מי שחפך
יהודה נשיאה נפק
במבטל פהרסטיא [ומדרסו],
איקדח ד' אמי. אמר רב
הוסיף מאי טעמא איקדח,
והיה פקא נשיאה והנמיס
הטעמא דהוה הן ככלים
המטלטלים בחדצו. ויהי
המשומד נפיק בה שבת
ברשות הרבים, כדרי
דחייא לה יהודי' נשיאה,
כסבייה לאהי' חומרתא,
למיומ נבטיש ממנו. אמר
רב הווא שומד ככל
שבת בלתי פנים כר' יהודה.
אבל רשות לה' יהודה.
אמר רב הונא איתור
ישראל משומד הה המחלל
שבת פהרסטיא. וא"ל רב
נחמן אי לר' מאיר,
אפילו עבר על אחא
מכלל המצוות שבתהוה
משומד היה. אי לרבנן

(א) הושלם ע"פ הערוך ערך
חמרה. ור' גם בתוס' ד"ה כיון
שהביאו ענין זה בשם ר"ת.